COMO REALIZAR O CÁLCULO DA DESAPOSENTAÇÃO

Antes de entrar com uma ação de desaposentação, é necessário realizar um cálculo prévio da nova renda mensal inicial (RMI) do segurado, uma vez que a lide somente terá sucesso caso se demonstre, através do cálculo, que o novo benefício será mais vantajoso que o atual percebido pelo segurado.

Para a realização do cálculo deve-se solicitar os seguintes documentos ao cliente:

1) Carta de Concessão e Memória de Cálculo do benefício atual que também pode ser obtida junto ao site da Previdência Social, no seguinte endereço eletrônico:

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/CONTEXTO/CONCAL/INDEXi.HTML

2) CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, documento que contém a relação de salários de contribuição do segurado vertidos ao INSS até a data atual ou da última contribuição efetuada após o início do benefício;

3) Extrato de pagamento do benefício atual para fins de comparação com o resultado obtido no cálculo da nova renda mensal inicial que também pode ser obtido junto ao site da Previdência Social, junto ao seguinte endereço eletrônico:

http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html

O CNIS, além dos demais documentos solicitados, pode ser providenciado junto a qualquer agência do INSS, ou, caso o segurado seja cadastrado com o CADSENHA, poderá ser levantado através do site da Previdência Social, no seguinte endereço eletrônico:

http://www1.dataprev.gov.br/conweb/sp2cgi.exe?sp2application=conweb

1ª Etapa: Acessar o sítio do INSS e calcular o tempo de contribuição atual do segurado.

https://www5.dataprev.gov.br/PortalSibeInternet/pages/compdir/principalsimuladormanual.xhtml

Obs. 1: Utilizar no cálculo o tempo de contribuição já reconhecido por ocasião da concessão da aposentadoria e os períodos laborados após a jubilação. Tais informações constaram na Carta de Concessão do Benefício, para o primeiro caso, e Carteira de Trabalho e Registro Social e no CNIS, para a segunda hipótese.

2ª Etapa: Após calcular o tempo de contribuição, entre no endereço eletrônico abaixo e simule o valor da renda mensal inicial de acordo com a Lei n. 9.876 de 29/11/99.

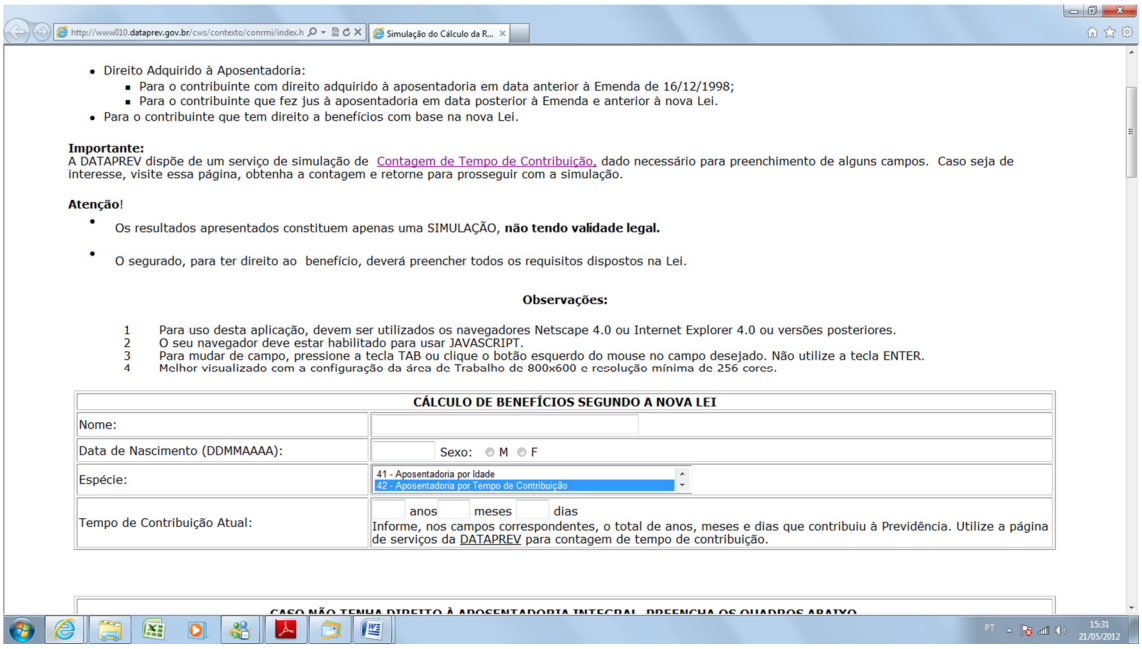
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/conrmi/index.html

Preencha os campos "nome", "data de nascimento", "espécie" e "tempo de contribuição atual".

Obs. 1: No campo "espécie" recomenda-se efetuar o cálculo da nova renda mensal inicial para os benefícios de aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. Deste modo será possível verificar qual espécie de benefício será mais vantajosa.

Obs. 2: No campo "tempo de contribuição atual" insira o tempo de contribuição calculado na 1ª etapa.

Obedecidas as orientações acima estipuladas, estar-se-á diante de uma tela como a seguinte:



- Direito Adquirido à Aposentadoria:
  - Para o contribuinte com direito adquirido à aposentadoria em data anterior à Emenda de 16/12/1998;
  - Para o contribuinte que fez jus à aposentadoria em data posterior à Emenda e anterior à nova Lei.
- Para o contribuinte que tem direito a benefícios com base na nova Lei.

Importante:
A DATAPREV dispõe de um serviço de simulação de Contagem de Tempo de Contribuição, dado necessário para preenchimento de alguns campos. Caso seja de interesse, visite essa página, obtenha a contagem e retorne para prosseguir com a simulação.

Atenção!

- Os resultados apresentados constituem apenas uma SIMULAÇÃO, **não tendo validade legal.**
- O segurado, para ter direito ao benefício, deverá preencher todos os requisitos dispostos na Lei.

Observações:

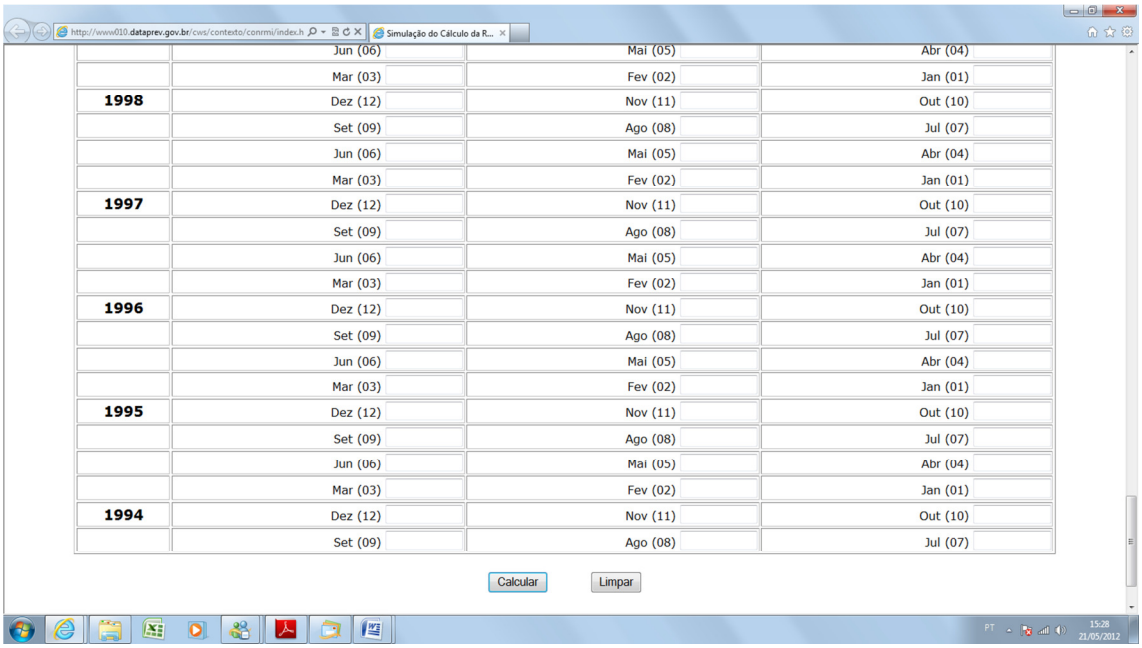
1 Para uso desta aplicação, devem ser utilizados os navegadores Netscape 4.0 ou Internet Explorer 4.0 ou versões posteriores.
2 O seu navegador deve estar habilitado para usar JAVASCRIPT.
3 Para mudar de campo, pressione a tecla TAB ou clique o botão esquerdo do mouse no campo desejado. Não utilize a tecla ENTER.
4 Melhor visualizado com a configuração da área de Trabalho de 800x600 e resolução mínima de 256 cores.

CÁLCULO DE BENEFÍCIOS SEGUNDO A NOVA LEI	
Nome:	
Data de Nascimento (DDMMAAAA):	Sexo: M F
Espécie:	41 - Aposentadoria por Idade 42 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Tempo de Contribuição Atual:	anos meses dias Informe, nos campos correspondentes, o total de anos, meses e dias que contribuiu à Previdência. Utilize a página de serviços da DATAPREV para contagem de tempo de contribuição.

3ª etapa: Ainda na mesma tela, preencha os campos referentes aos salários de contribuição após julho de 1994 até a data atual, ou da última contribuição efetuada após o início do benefício (informações que estarão contidas no CNIS do segurado).

Obs. 1: atente-se para o fato de que os campos estão em ordem crescente de baixo para cima e os valores das contribuições a serem inseridos não deverão conter vírgulas ou pontos (por exemplo, caso o segurado tenha contribuído para o INSS com R$ 1.324,97 no mês de maio de 1995, o número a ser inserido em tal lacuna será 132497).

Observe-se:



	Jun (06)	Mai (05)	Abr (04)
	Mar (03)	Fev (02)	Jan (01)
1998	Dez (12)	Nov (11)	Out (10)
	Set (09)	Ago (08)	Jul (07)
	Jun (06)	Mai (05)	Abr (04)
	Mar (03)	Fev (02)	Jan (01)
1997	Dez (12)	Nov (11)	Out (10)
	Set (09)	Ago (08)	Jul (07)
	Jun (06)	Mai (05)	Abr (04)
	Mar (03)	Fev (02)	Jan (01)
1996	Dez (12)	Nov (11)	Out (10)
	Set (09)	Ago (08)	Jul (07)
	Jun (06)	Mai (05)	Abr (04)
	Mar (03)	Fev (02)	Jan (01)
1995	Dez (12)	Nov (11)	Out (10)
	Set (09)	Ago (08)	Jul (07)
	Jun (06)	Mai (05)	Abr (04)
	Mar (03)	Fev (02)	Jan (01)
1994	Dez (12)	Nov (11)	Out (10)
	Set (09)	Ago (08)	Jul (07)

4ª Etapa: Após inserir todos os salários de contribuição disponíveis no CNIS, clique em calcular e será fornecida a nova renda mensal inicial para a nova espécie de aposentadoria selecionada.

5ª Etapa: Compare o resultado obtido no cálculo com o valor atualmente percebido pelo segurado. Caso haja diferença positiva entre a renda mensal do beneficio atual e a renda mensal inicial do novo benefício, recomenda-se ingressar com a ação judicial.